

[예상][05.02-2]당사자능력 등 소송요건의 존재를 판단하는 기준 시점과 증명방법 및 증명책임의 분배 원칙

【문제 5.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 제 1심 소송 계속 중, 피고 乙은 "甲과 소를 제기하기 전에 이미 이 사건 분쟁에 대하여 법원에 소를 제기하지 않기로 합의(부제소특약)를 하였으므로 이 사건 소는 부적법하다"고 주장하며 소각하를 청구하였다. 그러나 제 1심 법원은 부제소특약의 존재 여부 및 그 적법성에 대해 구체적으로 심리하지 아니한 채, 변론기일을 열어 곧바로 대여금 채권의 성립 여부 등 본안에 관한 심리를 진행하였다. 제 1심 법원은 심리 결과 대여금 채권이 시효로 소멸하였다는 이유로 甲의 청구를 기각하는 본안판결을 선고하였고, 甲은 이에 불복하여 항소하였다. 한편, 또 다른 사건에서 원고 A는 피고 B를 상대로 손해배상 청구소송을 제기하여 심리가 진행 중이다. 그런데 소송 계속 중 B는 "A가 정신적 질환으로 인해 의사능력을 완전히 상실하였으므로 당사자능력에 흠결이 발생하였다"고 주장하였다. 제 1심 법원은 이러한 당사자능력과 같은 소송요건의 존재 여부를 어느 시점을 기준으로 판단해야 하는지, 그리고 해당 소송요건의 존부에 대한 증명책임은 소송법상 누구에게 귀속되는지 검토하고 있다.

(물음 2) A와 B의 소송에서 당사자능력 등 소송요건의 존재를 판단하는 기준 시점은 언제인지 설명하고, 소송요건의 존부에 대한 증명방법 및 증명책임의 분배 원칙에 대하여 기술하시오.